



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukoco Alias Koco Bin Yaomir;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Trikoyo Rt.004 Rw.003 Kecamatan
Jaken Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2020 .berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/XII/2020/Sel.Pcw tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa Sukoco Alias Koco Bin Yaomir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa di Persidangan secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor :19/ Pid.B/2021/PN.Pti tanggal 10Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 19/Pid.B/2021/PN.Pti tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKOCO ALIAS KOCO BIN YAOMIR terbukti telah bersalah melakukan “tindak pidana penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKOCO ALIAS KOCO BIN YAOMIR dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi, no.ka dalam keadaan rusak, no.sin : KEVAE1458012 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abu Tholib bin Rifa'i.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor : 19 / Pid.B / 2021 / PN.Pti tanggal 26 Januari 2021 dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB) Nomor : B- 19 / M.3.16 / Eoh.2 / 01 / 2021 tanggal 25 Januari 2021, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa terdakwa Sukoco alias Koco bin Yaomir pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa turut Desa Trikoyo Rt.04 Rw.03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Armanika Armaji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Mohammad Yudi Andika (belum tertangkap) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nomor polisi K-5886-FS milik saksi Abu Tholib dari tempat parkir/garasi samping kiri rumah saksi Abu Tholib turut Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib, dimana setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tersebut, selanjutnya oleh saksi Armanika Armaji dibawa ke rumah terdakwa dalam kondisi protolan (part sepeda motor dicopot) untuk ditawarkan dengan mengatakan “lek motorku tuku, nek mbok nggo nok sawah” (diterjemahkan bahasa Indonesia : lek motorku beli, kalau mau dipakai ke sawah), yang kemudian ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “motor opo iku, enek surate opo ogak” (diterjemahkan bahasa Indonesia : motor apa itu, ada suratnya atau tidak), dan dijawab saksi Armanika Armaji “ora enek surate” (diterjemahkan bahasa Indonesia : tidak ada suratnya). Selanjutnya oleh terdakwa, sepeda motor tersebut ditawarkan harganya untuk dibeli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi Armanika Armaji akhirnya disepakati dan saat itu pula dibayar dengan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Armanika Armaji, padahal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan resmi sepeda motor berupa STNK maupun BPKB dan dibeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal harga pasaran sepeda motor dengan spesifikasi tersebut pada saat itu ditaksir di kisaran Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam, yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan saksi Armanika Armaji dan Mohammad Yudi Andika telah mengakibatkan saksi Abu Tholib menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekira sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ABU THOLIB BIN RIFA'I, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut benar.
 - Bahwa benar saksi sebagai pelapor dan melaporkan atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya (korban).
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, Nomor Polisi : K-5886-FS, Noka : MH1KEVA103K455397, NoSin : KEVAE1458012, atas nama Wargono, alamat di Desa Galiran Rt.02 Rw.06 Kec. Sukolilo Kab. Pati.
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02. 30 Wib di garasi/tempat parkir sepeda motor di rumah saksi turut Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut sebelumnya diparkir di garasi samping rumah dalam keadaan terkunci dan anak kunci kontak ada pada saksi.
 - Bahwa lokasi garasi rumah saksi merupakan tempat terbuka karena rumah saksi tidak terdapat pintu pagar rumah.
 - Bahwa saksi meletakkan/parkir sepeda motor tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib dan mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya semula pada pagi esok harinya sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi hendak mempergunakannya pergi ke sawah.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut, setelah mengetahui hilangnya sepeda motor kemudian saksi memberitahu ibu mertuanya dan berusaha mencari keberadaan sepeda motor saksi dengan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahui, sehingga kemudian saksi lapor ke Polsek Pucakwangi.
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi terlebih dahulu.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motornya tersebut, saksi mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Keterangan saksi di persidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi YONO BIN FAJAR, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut benar.
- Bahwa saksi merupakan mertua saksi Abu Tholib.
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu rumah dengan saksi Abu Tholib.
- Bahwa benar saksi Abu Tholib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan ciri-ciri sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam, Nomor Polisi : K-5886-FS, Noka : MH1KEVA103K455397, NoSin : KEVAE1458012, atas nama Wargono.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir/diletakkan di samping kiri rumah saksi Abu Tholib.
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02. 30 Wib di garasi/tempat parkir sepeda motor di rumah saksi Abu Tholib turut Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.
- Bahwa saksi sebelum kejadian sekira pukul 22.00 Wib pada malam sebelumnya masih melihat sepeda motor tersebut berada di samping rumah korban karena saksi sekira waktu itu memarkirkan sepeda motor saksi di dekat sepeda motor saksi Abu Tholib.
- Bahwa sekira pada pukul 03.00 Wib dinihari saat saksi mengambil wudhu dan kemudian mengambil sepeda motor saksi untuk pergi ke masjid, saksi mengetahui sepeda motor saksi Abu Tholib ternyata sudah tidak ada di tempatnya semula.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi Abu Tholib tersebut, dan pada pagi hari setelah mengetahui hilangnya sepeda motornya, saksi Abu Tholib berusaha mencari keberadaan sepeda motor saksi dengan menanyakan kepada orang sekitar rumah namun tidak ada yang mengetahui, sehingga kemudian ybs lapor ke Polsek Pucakwangi.

Keterangan saksi di persidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MUHAMMAD ULIN NIAM BIN KUSNO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi Abu Tholib.
- Bahwa benar saksi Abu Tholib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam miliknya pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02. 30 Wib di garasi samping rumah saksi Abu Tholib turut Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban tersebut hilang karena pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Abu Tholib datang menemui saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dari garasi rumahnya

Keterangan saksi di persidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi ARMANIKA ARMAJI alias ARMAJI BIN ODEH, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama sdr. Mohammad Yudi Andika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : K-5886-FS dari garasi / samping rumah di Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut berawal dari ngopi di warung turut Desa Bumiharjo bersama sdr. Mohammad Yudi Andika hingga pukul 23.00 Wib, yang mana kemudian saat pulang selesai ngopi dengan melewati Desa Jetak sekira pukul 01.00 Wib mengetahui ada sepeda motor



Honda Supra X warna hitam terparkir di garasi sebuah rumah tanpa pagar, oleh karena keadaan sepi kemudian timbul niat mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dari rumah tersebut tanpa menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan kunci motor Honda Beat yang dikendarai saksi.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : K-5886-FS kemudian saksi kendarai dan langsung dijual kepada terdakwa pada hari itu juga hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah terdakwa turut Desa Trikoyo Rt.04 Rw.03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi ketika menawarkan sepeda motor kepada terdakwa telah menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti pemilikan kendaraan bermotor baik STNK dan BPKB.
- Bahwa meski telah diterangkan sepeda motor yang dijual saksi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan namun kemudian terdakwa tetap bersedia dan sepakat membelinya.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut tanpa plat nomor polisi dalam kondisi protolan (part sepeda motor dicopot) kepada terdakwa seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi berdua dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang diambil saksi dari garasi rumah di Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.

Keterangan saksi di persidangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari oleh petugas dari Polres Pati pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.15 Wib di rumahnya turut Desa Trikoyo Rt.04 Rw.03 Kec. Jaken Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan hasil kejahatan dari saksi Armanika Armaji.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu 28 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa turut Desa Trikoyo Kec. Jaken Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan dalam keadaan protolan / dek tidak terpasang namun ditaruh dalam sak.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Armanika Armaji tanpa dilengkapi surat bukti pemilikan kendaraan bermotor baik STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Armanika Armaji memperoleh sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Armanika Armaji awalnya telah menjelaskan saat menawarkan sepeda motor bahwa tanpa ada surat-surat kendaraan namun kemudian terdakwa tetap bersedia membeli karena harganya murah.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga tersebut bukan harga pasaran karena sepeda motor tersebut kalau dilengkapi dengan dokumen lengkap harganya masih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah ingin memiliki sepeda motor dengan harga murah karena hanya akan dipergunakan pergi ke sawah.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sekarang sudah diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah hasil pembelian dari saksi Armanika Armaji.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi, no.ka dalam keadaan rusak, no.sin : KEVAE1458012.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari oleh petugas dari Polres Pati pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.15 Wib di rumahnya turut Desa Trikoyo Rt.04 Rw.03 Kec. Jaken Kab. Pati.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan hasil kejahatan dari saksi Armanika Armaji.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu 28 November 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa turut Desa Trikoyo Kec. Jaken Kab. Pati.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan dalam keadaan protolan / dek tidak terpasang namun ditaruh dalam sak.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Armanika Armaji tanpa dilengkapi surat bukti pemilikan kendaraan bermotor baik STNK dan BPKB.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Armanika Armaji memperoleh sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi Armanika Armaji awalnya telah menjelaskan saat menawarkan sepeda motor bahwa tanpa ada surat-surat kendaraan namun kemudian terdakwa tetap bersedia membeli karena harganya murah.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga tersebut bukan harga pasaran karena sepeda motor tersebut kalau dilengkapi dengan dokumen lengkap harganya masih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah ingin memiliki sepeda motor dengan harga murah karena hanya akan dipergunakan pergi ke sawah.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sekarang sudah diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah hasil pembelian dari saksi Armanika Armaji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membeli atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah SUKOCO ALIAS KOCO Bin YAOMIR dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dari salah satu bagian kalimat unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi terutama saksi Armanika Armaji alias Armaji, dan keterangan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita dari terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Trikoyo Rt.04 Rw.03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor



rangka dalam keadaan rusak dan nomor mesin : KEVAE1458012 dari saksi Armanika Armaji alias Armaji seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dapat dibeli terdakwa dari saksi Armanika Armaji alias Armaji karena sebelumnya saksi Armanika Armaji alias Armaji datang kerumah terdakwa menawarkan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X tanpa ada surat-surat pemilikan kendaraan, yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya diperoleh saksi Armanika Armaji dari hasil kejahatan yang dilakukan bersama yaitu mengambil tanpa ijin dari garasi / samping sebuah rumah tanpa pagar yang terletak di Desa Jetak Rt.05 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib.

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi mana telah dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang telah disita, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka dalam keadaan rusak dan nomor mesin : KEVAE1458012, telah dijual oleh saksi Armanika Armaji kepada terdakwa seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Armanika Armaji menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dalam kondisi protolan (part sepeda motor dicopot), tanpa ada plat nomor polisi dimana sebelumnya saat menawarkan sepeda motor, telah menerangkan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tanpa ada surat-surat pemilikan kendaraan baik STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa meski terdakwa menyadari dan mengetahui bahwasanya sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dijual saksi Armanika Armaji tersebut tanpa ada surat-surat pemilikan kendaraan baik STNK dan BPKB namun kemudian terdakwa tetap bersedia membelinya karena harganya murah.

Menimbang, bahwa terdakwa menganggap harga sepeda motor yang dijual saksi Armanika Armaji tersebut murah karena harga di pasaran untuk sepeda motor tersebut apabila lengkap dengan BPKB dan STNK masih di kisaran harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan kondisi dan harga sepeda motor yang tidak wajar serta tanpa dokumen resmi pemilikan sepeda motor maka seharusnya terdakwa sudah bisa menduga bahwa sepeda motor yang dijual saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armanika Armaji adalah diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa kemudian tetap membelinya.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- ❑ Perbuatan terdakwa turut merugikan saksi korban Abu Tholib bin Rifa'i.

Hal-hal yang meringankan :

- ❑ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- ❑ Terdakwa belum pernah dipidana.
- ❑ Barang bukti hasil kejahatan ditemukan dan dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi, no.ka dalam keadaan rusak, no.sin : KEVAE1458012 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abu Tholib bin Rifa'i.

Yang telah disita dari Terdakwa SUKOCO ALIAS KOCO BIN YAOMIR, dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada Abu Tholib Bin Rifa'i

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKOCO ALIAS KOCO BIN YAOMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi, no.ka dalam keadaan rusak, no.sin : KEVAE1458012.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abu Tholib Bin Rifa'i
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, 1 Maret 2021, oleh Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T PASAU, S.H., M.H., dan Dyah Retno Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pti, tanggal 26 Januari 2021, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H

Lisfer Berutu, S.H., M.H

Dyah Retno Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.